

Visual Identity Design Agreement عقد تصميم الهوية البصرية

ملحق (1) نطاق العمل والمخرجات الفنية

يلحق هذا الملحق بعقد تصميم الهوية البصرية ("العقد") المبرم بتاريخ (...../...../.....) بين:

الطرف الأول (العميل):

الطرف الثاني (المصمم):

ويُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد، ومكملاً ومفسراً له، وتسري عليه جميع أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الملحق. ويهدف هذا الملحق إلى تحديد نطاق الخدمات والمخرجات الفنية والمواصفات التنفيذية والجدول الزمني والبيانات الخاصة بالمشروع محل العقد.

وفي حال وجود أي تعارض بين البيانات أو المواصفات الواردة في هذا الملحق وبين الوصف العام الوارد بالعقد، تكون الأولوية لما ورد في هذا الملحق باعتباره البيان التنفيذي التفصيلي للمشروع، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأساسية للعقد.

المادة الأولى: بيانات المشروع

اسم المشروع أو العلامة التجارية:

طبيعة النشاط:

الغرض من المشروع:

.....

الفئة المستهدفة:

بيانات أو متطلبات خاصة بالمشروع:

.....

اسم الشخص المعتمد من الطرف الأول لاعتماد الأعمال:

وسيلة التواصل المعتمدة معه:

ويُعد الشخص المبين أعلاه – متى تم تحديده – ممثلاً للطرف الأول في اعتماد الأعمال وإبداء الملاحظات وإصدار التعليمات المتعلقة بالمشروع، وذلك في حدود التفويض الممنوح له، وتكون جميع الموافقات أو الملاحظات أو الاعتمادات الصادرة عنه ملزمة للطرف الأول، ما لم يخطر الطرف الثاني كتاباً بتغييره.

المادة الثانية : نطاق الخدمات

يقتصر نطاق الخدمات محل هذا المشروع على الخدمات التي يتم تحديدها بعلامة (✓) في هذا الملحق، ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي خدمة أخرى لم يتم تحديدها صراحةً أو الاتفاق عليها كتاباً بين الطرفين.

الخدمة	مشمولة
تصميم شعار جديد	☐
تطوير شعار قائم	☐
تصميم الشعار العربي	☐
تصميم الشعار الإنجليزي	☐
تصميم نسخة أيقونة ((Icon	☐
اختيار الألوان الرسمية	☐
اختيار الخطوط الرسمية	☐
تصميم العناصر والأنماط البصرية	☐
تصميم الأيقونات	☐
إعداد دليل الهوية البصرية	☐

☐	تصميم بطاقة أعمال
☐	تصميم ورق المراسلات
☐	تصميم المظروف
☐	تصميم الفاتورة
☐	تصميم توقيع البريد الإلكتروني
☐	تصميم ملفات السوشيال ميديا
☐	تصميم أغلفة صفحات التواصل الاجتماعي
☐	تصميم قوالب منشورات
☐	تصميم عروض تقديمية
☐	تصميم ملفات للطباعة
☐	تصميم ملفات رقمية
☐	خدمات أخرى:

ولا تمتد الخدمات المشمولة إلى أي أعمال إضافية أو تطويرات مستقبلية أو خدمات لاحقة، إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابةً بين الطرفين. ولا تُعد المقترحات أو الأفكار الأولية أو المناقشات أو الاستشارات أو الرسومات المبدئية أو النماذج التجريبية أو المراسلات المتبادلة جزءاً من نطاق الخدمات، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. ولا تُعد أي خدمة أو مخرج أو التزام أو خيار أو بيان مشمولاً بهذا الملحق إلا إذا تم تحديده أو التأشير عليه أو إثباته بصورة واضحة، وفي حال ترك أي خانة أو خيار دون تعبئة أو تحديد، عُد غير مشمول بنطاق العمل، ما لم يثبت اتفاق الطرفين كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الثالثة : المخرجات والمقابل المالي

يلتزم الطرف الثاني بتسليم المخرجات المحددة في هذا الملحق فقط، وذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المخرج	الكمية	القيمة (إن وجدت)
عدد مقترحات الشعار الأولية		
عدد التصميمات النهائية للشعار		
بطاقة أعمال		
ورق مراسلات		
مظروف		
توقيع بريد إلكتروني		
قوالب منشورات		
أغلفة صفحات		
دليل الهوية البصرية		
ملفات للطباعة		
ملفات رقمية		
مخرجات أخرى		

ويقصد بعدد التصميمات النهائية عدد الأعمال النهائية المختلفة التي يلتزم الطرف الثاني بتسليمها، ولا يشمل ذلك اختلافات الألوان أو الأحجام أو الاتجاهات أو الامتدادات أو طرق الحفظ أو التصدير الخاصة بالمخرج ذاته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. وتُعد جميع الأعمال أو المخرجات أو النماذج أو المقترحات أو الرسومات أو الأفكار التي لم يتفق على تسليمها أو لم تعتمد أو لم تدخل ضمن الجدول أعلاه خارج نطاق التزام الطرف الثاني. وتمثل القيم المالية المبينة في هذا الملحق – متى تم تحديدها – توزيعاً أو تفصيلاً للمقابل المالي المنصوص عليه في العقد، ولا يجوز تعديلها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين. وإذا لم تُحدد قيمة مستقلة لأي بند من البنود المبينة أعلاه، اعتبر هذا البند داخلاً ضمن المقابل المالي الإجمالي المتفق عليه في العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ولا يجوز للطرف الأول المطالبة بأي مخرج أو زيادة في الكميات أو إضافة أعمال جديدة تتجاوز ما هو محدد في هذا الملحق إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على نطاق الأعمال الإضافية والمقابل المالي ومدة التنفيذ المترتبة عليها.

المادة الرابعة : المراجعات والاعتماد

يحق للطرف الأول طلب إجراء المراجعات أو التعديلات على الأعمال محل هذا المشروع في حدود عدد جولات المراجعة المتفق عليها في هذا الملحق، وذلك خلال مراحل التنفيذ أو خلال مدة المراجعة المقررة لكل مرحلة، وفقاً لأحكام العقد وهذا الملحق.

عدد جولات المراجعة المتفق عليها: (.....) جولة مراجعة.

ويقصد **بجولة المراجعة** قائمة واحدة مجمعة وواضحة من جميع الملاحظات أو التعديلات الخاصة بالمرحلة محل المراجعة، يرسلها الطرف الأول دفعة واحدة خلال مدة المراجعة المحددة، بما يتيح للطرف الثاني تنفيذها بصورة منظمة.

ولا تُعد الرسائل أو الملاحظات أو الطلبات المتفرقة أو المتتابعة أو المرسلة في أوقات مختلفة جزءاً من الجولة ذاتها، ويجوز للطرف الثاني اعتبارها جولة مراجعة جديدة أو أعمالاً إضافية بحسب طبيعتها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

يلتزم الطرف الأول بإرسال قائمة الملاحظات الخاصة بكل جولة مراجعة خلال مدة لا تتجاوز (.....) أيام عمل من تاريخ تسلمه المرحلة محل المراجعة.

و تُرسل الملاحظات عبر إحدى وسائل التواصل المعتمدة بين الطرفين وفقاً لأحكام العقد، ويجب أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، ويجوز للطرف الثاني طلب توضيح أي ملاحظة يكتنفها الغموض قبل البدء في تنفيذها.

فإذا انقضت مدة المراجعة المشار إليها دون أن يتلقى الطرف الثاني أي ملاحظات أو اعتراضات من الطرف الأول، عُدت المرحلة معتمدة ضمناً، ويجوز للطرف الثاني الانتقال إلى المرحلة التالية أو اعتماد الأعمال في حدود تلك المرحلة، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أخرى مقررة بموجب العقد، ولا تشمل جولات المراجعة أو التعديلات ما يأتي:

- إعادة تصميم المشروع بالكامل.
- تغيير الفكرة أو الاتجاه الإبداعي بعد اعتماده.
- تغيير الهوية أو الأسلوب الفني المتفق عليه.
- إضافة خدمات أو مخرجات جديدة.
- زيادة عدد الأعمال أو الكميات المتفق عليها.
- أي أعمال تخرج عن نطاق العقد أو هذا الملحق.

وإذا طلب الطرف الأول أعمالاً أو تعديلات يترتب عليها تغيير جوهري في نطاق المشروع أو زيادة حجم الأعمال أو مدة التنفيذ أو المقابل المالي، فلا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على نطاقها وآثارها المالية والزمنية.

ويُعد اعتماد الطرف الأول لأي مرحلة أو لأي مخرج نهائي موافقة نهائية على الجزء المعتمد، ولا يلتزم الطرف الثاني بإجراء أي تعديلات جوهريّة عليه بعد ذلك إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين.

المادة الخامسة : التسليم والملفات المصدرية

يلتزم الطرف الثاني بتسليم المخرجات النهائية المتفق عليها وفقاً للصيغ المحددة في هذا الملحق، وبالوسيلة المتفق عليها بين الطرفين.

أولاً: صيغ الملفات النهائية

يتم تحديد الصيغ المطلوب تسليمها بعلامة (✓).

الصيغة	مشمولة
PDF	☐
PNG	☐
JPG	☐
SVG	☐
EPS	☐
ملفات جاهزة للطباعة	☐
ملفات مهيأة للاستخدام الرقمي	☐
صيغ أخرى:	☐

ويقصد بصيغ الملفات النهائية الملفات الجاهزة للاستخدام أو الطباعة أو النشر أو العرض، ولا يترتب على اختيار أي منها التزام الطرف الثاني بتسليم ملفات العمل المفتوحة أو الملفات المصدرة، إلا وفقًا لأحكام هذه المادة.

ثانيًا: الملفات المصدرة

الأصل أن الملفات المصدرة وملفات العمل المفتوحة غير مشمولة ضمن المقابل المالي الأساسي للعقد، ولا يلتزم الطرف الثاني بتسليمها إلا إذا تم الاتفاق عليها صراحةً في هذا الملحق أو بموجب اتفاق مكتوب لاحق بين الطرفين.

وفي حال الاتفاق على تسليمها، يتم تحديدها على النحو الآتي:

الملف	مشمول
AI	☐
PSD	☐
FIG	☐
INDD	☐
Canva	☐
ملفات أخرى:	☐

المقابل المالي الإضافي للملفات المصدرة ان وجدت :

(.....)

موعد تسليم الملفات المصدرة ان وجدت:

(.....)

ويُحسب موعد تسليم الملفات المصدرة بصورة مستقلة عن مدة تنفيذ المشروع المنصوص عليها بالعقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ولا يترتب على تسليم الملفات المصدرة انتقال أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو منح أي ترخيص يتجاوز ما هو مقرر بموجب العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ثالثًا: وسيلة التسليم

يتم تسليم الأعمال بإحدى أو كل الوسائل الآتية أو غيرها مما يتفق عليه الطرفان:

☐ البريد الإلكتروني. ☐ رابط تحميل إلكتروني. ☐ خدمة تخزين سحابي. ☐ وسيط تخزين رقمي.

☐ وسيلة أخرى:

ويُعتد بالتسليم الإلكتروني متى تم عبر الوسيلة المعتمدة بين الطرفين، ويُعد تاريخ إرسال الملفات أو إتاحتها للطرف الأول هو تاريخ التسليم، ما لم يثبت خلاف ذلك.

رابعًا: اعتماد التسليم

يُعد كل تسليم مرحلي أو نهائي منتجًا لآثاره في حدود الجزء الذي يشمل، ويخضع لأحكام المراجعة والاعتماد المنصوص عليها في هذا الملحق والعقد.

ولا يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بنسخ المشروع أو الملفات أو روابط التحميل أو إتاحتها للطرف الأول لمدة غير محددة بعد التسليم، ويجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على مدة الاحتفاظ أو خدمة الأرشفة أو إعادة الإرسال، وما يقابلها من مقابل مالي - إن وجد.

المادة السادسة : العناصر المقدمة من الطرف الأول والتراخيص والخدمات المقدمة من الغير

يلتزم الطرف الأول بتقديم جميع البيانات والمعلومات والمحتوى والملفات والعناصر اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك بالموصفات والجودة المناسبة وفي المواعيد المتفق عليها، ويتحمل مسؤولية صحتها ودقتها ومشروعية استخدامها.

وتشمل العناصر التي يجوز أن يلتزم الطرف الأول بتقديمها - بحسب طبيعة المشروع - ما يأتي:

العنصر	مقدم
الشعار الحالي	☐
دليل الهوية البصرية الحالي	☐
النصوص والمحتوى	☐
الصور	☐
الشعارات أو العلامات التجارية	☐

☐	الخطوط المرخصة
☐	الألوان المعتمدة
☐	ملفات التصميم السابقة
☐	ملفات الطباعة
☐	بيانات الحسابات والمنصات
☐	عناصر أخرى:

ويلتزم الطرف الأول بأن تكون جميع الصور والمواد البصرية صالحة للاستخدام وفقاً لطبيعة المشروع، وأن تكون النصوص والمحتوى نهائية ومدققة قبل اعتمادها للتصميم، ويتحمل وحده مسؤولية أي أخطاء أو تأخير أو تكاليف إضافية تنشأ بسبب عدم اكتمالها أو عدم صلاحيتها أو عدم مشروعيتها.

وإذا استلزم تنفيذ المشروع استخدام أي خطوط أو صور أو عناصر تصميمية أو اشتراكات أو تراخيص أو خدمات مقدمة من الغير، فيتم بيانها على النحو الآتي:

العنصر أو الخدمة	مقدم الخدمة	يتحمل التكلفة	نسبة التحمل	مدة أو نطاق الترخيص
		☐ العميل ☐ المصمم ☐ مشترك		
		☐ العميل ☐ المصمم ☐ مشترك		
		☐ العميل ☐ المصمم ☐ مشترك		
		☐ العميل ☐ المصمم ☐ مشترك		
		☐ العميل ☐ المصمم ☐ مشترك		

وفي حال اختيار تحمل التكلفة بصورة مشتركة، تُحدد نسبة مساهمة كل طرف في هذا الملحق، فإذا لم تُحدد النسبة صراحةً اعتُبرت مناصفةً بين الطرفين (50%) لكل طرف.

وتظل جميع الخطوط والصور والعناصر التصميمية والاشتراكات والتراخيص والخدمات المقدمة من الغير خاضعة لشروط وأحكام الجهات المالكة أو المرخصة لها، ولا يترتب على هذا العقد أو هذا الملحق انتقال أي حقوق تتجاوز حدود تلك التراخيص.

المادة السابعة : الجدول الزمني للمشروع وبيانات الملحق

أولاً: الجدول الزمني

تُنفذ مراحل المشروع وفقاً للجدول الآتي، مع مراعاة أحكام مدة التنفيذ الواردة في العقد:

المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ التسليم	تاريخ الاعتماد
المرحلة الأولى			
المرحلة الثانية			
المرحلة الثالثة			
المرحلة الرابعة			
المرحلة الخامسة			
التسليم النهائي			

وتُحسب المدد المبينة في هذا الجدول وفقاً لأحكام العقد، وتمتد تلقائياً في الحالات التي يجيز فيها العقد ذلك، وعلى الأخص عند تأخر الطرف الأول في تقديم البيانات أو المواد أو الاعتمادات أو الردود، أو عند تعليق التنفيذ، أو في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، أو عند الاتفاق على تنفيذ أعمال إضافية أو إجراء تعديلات جوهرية.

ولا يبدأ احتساب أي مدة تنفيذ أو مراجعة أو اعتماد إلا من تاريخ استيفاء المتطلبات الخاصة بالمرحلة محل التنفيذ، وذلك وفقاً لأحكام العقد.

ثانياً: بيانات الملحق

رقم الملحق: (.....)

تاريخ تحرير الملحق:/...../20م

عدد صفحات الملحق: (.....)

ويُعد هذا الملحق المرجع التنفيذي للمشروع محل العقد، ويحل محل أي مواصفات أو بيانات أو جداول أو مخرجات أو نطاق عمل سابق يتعلق بذات المشروع، وذلك في حدود ما ورد به.

ولا يجوز تعديل أي حكم أو بيان أو جدول أو مواصفة واردة في هذا الملحق إلا بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين.

ويُعدت بأحدث ملحق أو تعديل أو جدول أو بيان موقع من الطرفين عند تعدد الملاحق أو التعديلات الخاصة بالمشروع، وذلك في حدود الموضوع الذي يتناوله كل منها.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الملحق، تُطبق أحكام العقد، وتظل جميع أحكامه نافذة ومكملة لهذا الملحق.

توقيعات الملحق

يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على جميع بيانات هذا الملحق وفهما مضمونه وآثاره، وأن جميع البيانات والاختيارات والجداول المحددة به تعبر عن إرادتهما واتفاقهما النهائي بشأن نطاق العمل والمخرجات الفنية للمشروع، ويُعد توقيعهما عليه قبولاً نهائياً بجميع ما ورد فيه، ويكون لهذا الملحق ذات الحجية القانونية المقررة للعقد الأصلي، ويُقرأ ويُفسر معه كوحدة قانونية واحدة.

الطرف الأول (العميل)	الطرف الثاني (المصمم)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :